

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

โจทก์

กลุ่ม เกษตรกร ทำนา ทาส บ่เสา จำเลย

เจ้าหน้าที่

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

ຈຳເລຍ

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91, มาตรา 153

การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 91 บัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษแล้วว่า เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งป.วิ.พ. มาตรา 180 มาใช้โดยอนุโลม ดังนั้น การที่เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมจำนวนหนี้เมื่อล่วงเลยระยะเวลา 2 เดือนจึงกระทำไม่ได้.

คดีนี้สืบเนื่องจากการที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2524 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นเงิน 127,284 บาท 15 สตางค์ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนแล้ว แต่ก่อนทำความเห็นเสนอศาล เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2526 ขอรับชำระหนี้เพิ่มเติมอีก 5,494 บาท โดยอ้างว่าจำนวนหนี้ที่ขอไว้เดิมผิดพลาดไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำความเห็นเสนอศาลชั้นต้นว่าควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เป็นเงิน 127,284 บาท 15 สตางค์เต็มตามจำนวนที่ขอมาในคราวแรก ส่วนที่ขอเพิ่มเติมในภายหลังอีก 5,494 บาทนั้นเห็นควรให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก้อุทธรณ์เองจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การขอรับชำระหนี้ของบรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้ตามมาตรา104 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ที่กำหนดเงื่อนไขให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดหมายเจ้าหนี้และลูกหนี้มาพร้อมกันเพื่อตรวจคำขอรับชำระหนี้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสงค์จะคัดค้านหนี้รายใดว่าไม่สมบูรณ์ ไม่มีสิทธิหรือไม่ถูกต้องประการใด ได้กระทำได้เสียแต่ในชั้นแรก ก่อนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเริ่มทำการสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ในแต่ละราย

ดังนั้น หากจะถือว่าการขอรับชำระหนี้เป็นกรณีเดียวกันกับการยื่นฟ้องในคดีแพ่งทั่ว ๆ ไปและเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา 180 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว การดำเนินคดีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเต็มไปด้วยความยุ่งยากและไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้เป็นพิเศษแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาอนุโลมใช้ได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่เจ้าหนี้อ้างมา มิได้มีนัยดังที่เจ้าหนี้เข้าใจจึงไม่อาจนำมาสนับสนุนเหตุผลตามฎีกาของเจ้าหนี้ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก้ฎีกาเองจึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้".

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>